MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 458 /KMK.03/2021

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan di bidang penganggaran serta ketentuan mengenai klasifikasi objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, perlu melakukan penggantian Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KMK.01/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerain Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

PERTAMA : Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Biaya Pemungutan adalah biaya pemungutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Daerah adalah daerah otonom sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

KEDUA :

a. Biaya Pemungutan dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.
b. Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari hasil penerimaan PBB yang meliputi:
    1. objek pajak PBB Sektor Perkebunan;
    2. objek pajak PBB Sektor Perhutanan;
    3. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
    4. objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi;
    5. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara; dan
    6. objek pajak PBB Sektor Lainnya.

KETIGA : Pembagian Biaya Pemungutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya Pemungutan dari hasil penerimaan PBB objek pajak PBB Sektor Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 1 dibagi dengan porsi sebagai berikut:

   1. bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 60% (enam puluh persen); dan
   2. bagian Daerah sebesar 40% (empat puluh persen).

b. Biaya Pemungutan dari hasil penerimaan PBB objek pajak PBB Sektor Perhutanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 2 dibagi dengan porsi sebagai berikut:

   1. bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
   2. bagian Daerah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

c. Biaya Pemungutan dari hasil penerimaan PBB objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 3 dibagi dengan porsi sebagai berikut:

   1. bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
   2. bagian Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen).

d. Biaya Pemungutan dari hasil penerimaan PBB objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 4 dibagi dengan porsi sebagai berikut:

   1. bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
   2. bagian Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen).

e. Biaya Pemungutan dari hasil penerimaan PBB objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 5 dibagi dengan porsi sebagai berikut:

   1. bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
   2. bagian Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen).

f. Biaya Pemungutan dari hasil penerimaan PBB objek pajak PBB Sektor Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 6 dibagi dengan porsi sebagai berikut:

1. bagian Direktorat Jenderal Pajak sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
2. bagian Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen).

KEEMPAT : a. Biaya Pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan antara lain untuk:

1. mendukung operasional pemungutan PBB;
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. komputerisasi perpajakan; dan
4. pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Dalam hal pendanaan untuk kegiatan mendukung operasional pemungutan PBB, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan komputerisasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 telah dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pajak, Biaya Pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak yang telah dialokasikan digunakan untuk pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

KELIMA : a. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b diberikan setiap tahun anggaran sesuai asas kewajaran berdasarkan pada nilai kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

b. Nilai kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan konsolidasi dari nilai perspektif antara lain *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

KEENAM : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dapat dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang membantu peningkatan kinerja di bidang perpajakan dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kinerja di bidang perpajakan.

KETUJUH :
a. Anggaran Biaya Pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak dihitung oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan rencana penerimaan PBB.
b. Anggaran Biaya Pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pajak.
c. Tata cara pengalokasian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

KEDELAPAN : Tata cara penggunaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Biaya Pemungutan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur oleh masing-masing Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sampai dengan Diktum KEENAM diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan; dan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001